Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ПРИКАЗ

«____»_____202__ г. №_____

г. Москва

О внесении изменений в стандарт организации СТО-ГК-0101-003 «Организация договорной работы в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 06)»

С целью оптимизации закупочных процессов в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт организации СТО-ГК-0101-003 «Организация договорной работы в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденный приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 15.05.2020 № 370-п (редакция 6) (далее - Стандарт) следующие изменения (ревизия 06):

1.1. В разделе 2:

1.1.1. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:

«Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

1.1.2. Дополнить пунктом 2.13 в следующей редакции:

«Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

1.2. В раздел 3 «Термины и определения» внести следующие изменения и дополнения:

1.2.1. Дополнить следующими терминами:

«Банковская (независимая) гарантия - способ обеспечения исполнения обязательств, при котором банк, иная кредитная/коммерческая организация (гарант) выдаёт письменное обязательство выплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму, если принципал не выполнит свои обязательства по договору.».

«***Программная система «1С: ЛОР»*** (1С: ЛОР) - система локализованного отраслевого решения на базе программного продукта «1С: Управление холдингом».

«***Срок исполнения договора (срок действия договора)*** – это срок, в

который стороны договора должны исполнить все обязательства, предусмотренные договором, включая срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), срок приемки товаров (выполнения работ, оказания услуг), подписания подтверждающих поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг) документов, срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). В договоре указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.».

«***Управленческие реквизиты*** - статья Плана возникновения и погашения обязательств (статья ВПО), код мероприятия (КМ), код управленческого учета (УУ), код внутреннего учета (КВУ).».

1.2.2. Следующие термины изложить в редакции:

«Договор/Контракт – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.».

«Ответственный исполнитель – работник ответственного подразделения – инициатора закупки, сопровождающий договор (документацию о закупке) на стадиях его разработки, согласования и заключения, в том числе в части осуществления общего контроля за ходом реализации договора на всех его стадиях; отвечающий за организацию исполнения договора; осуществляющий контроль исполнения работ по договору, истечения сроков действия договора; истечения сроков действия банковской (независимой) гарантии; инициирующий процедуру досрочного прекращения договора, заключения дополнительного соглашения в случае необходимости; инициирующий процедуру продления банковской (независимой) гарантии; определяющий основания для предъявления/отсутствия необходимости выставления претензии и направляющий соответствующую информацию в дирекцию правового обеспечения, закупочной деятельности договорной работы и имущественных отношений в установленном порядке.».

«Программное средство «Учет договоров» (ПС УД) - подсистема, предназначенная для автоматизации процессов работы с договорами (в т.ч. планирования реализации мероприятий Программы деятельности Предприятия в разрезе договоров, исполнения обязательств по договорам, формирования отчетности), установленное в генеральной дирекции - «1С: Управление холдингом».».

«Централизованные планы капитальных вложений (ЦПКВ) - Централизованный план ремонтно-восстановительных работ, Централизованный план строительства, оснащения и модернизации объектов ЕС ОрВД, Централизованный план мероприятий по обеспечению информационной безопасности в части капитальных расходов, Централизованный план мероприятий по поддержанию и развитию информационных технологий в части капитальных расходов, План мероприятий по реализации федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Централизованный план мероприятий по реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем «ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в части капитальных расходов, Централизованный план по развитию опорной сети аэродромов

объектов ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в части капитальных расходов, План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.».

«Эксперт по договору – работник договорного отдела, осуществляющий организацию согласования, правовую экспертизу проекта документации о закупке/проекта договора, проекта банковской (независимой) гарантии на предмет соответствия правилам юридической техники и законодательства, анализ договора относительно существенных условий, направление проекта документации о закупке/проекта договора на согласование крупной сделки (при необходимости), представление проекта документации о закупке/проекта договора на подпись, направление договора для размещения в ЕИС.».

1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания

«Прочие понятия, используемые в настоящем Стандарте:

Начало срока, определенного периодом времени: течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.».

1.3. В раздел 4 «Основные положения» внести следующие изменения и дополнения:

1.3.1. Подпункт «а» подпункта 4.1.1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«а) описание предмета закупки (описание объекта закупки), техническое задание (при необходимости)».

1.3.2. Подпункт 4.1.6 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.6. Формирует и организовывает процедуру согласования заявки на закупку в соответствии с нормами [2.9]. В случае реализации мероприятия ЦПКВ, не переданного на исполнение в филиал, включение мероприятия в План закупки (План-график закупок) осуществляет служба планирования закупочной деятельности и ценообразования.».

1.3.3. Подпункт «а» подпункта 4.3.3 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«а) проверяет комплектность и оформление документов, необходимых для согласования проекта документации о закупке/проекта договора и при положительной оценке регистрирует проект договора. При отрицательной оценке - возвращает посредством СЭД ответственному исполнителю для доукомплектования и/или устранения замечаний.

При поступлении проекта договора от контрагентов напрямую в дирекцию правового обеспечения, закупочной деятельности, договорной работы и имущественных отношений, при размещении документации о конкурентной закупке с комплектом документов устанавливает последовательное согласование в СЭД:

первый этап - согласование ответственным подразделением и размещение в СЭД недостающих обосновывающих документов не позднее 1 (одного) рабочего дня;

второй этап - параллельное согласование согласующими подразделениями. При этом срок согласования проекта документации о закупке/проекта договора не может превышать срока, установленного в пункте 4.3. настоящего Стандарта;».

1.3.4. Подпункт «в» подпункта 4.3.3 пункта 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае когда изменения касаются условий проекта документации о закупке/проекта договора, относящихся к ведению ответственного подразделения, или проекта документации о закупке/проекта договора, инициируемых филиалом, направляет проект документации о закупке/проект договора с листом согласования, содержащим замечания согласующих подразделений, посредством электронной почты в адрес ответственного исполнителя/исполнителя, указанного в обращении филиала о согласовании сделки, и ответственного исполнителя, курирующего сделку филиала в генеральной дирекции, с установлением параметров «Высокая важность» и «Уведомить о прочтении», в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня.

При этом срок устранения замечаний ответственным исполнителем/филиалом не должен превышать 2 (двух) рабочих дней, за исключением случая необходимости согласования условий проекта договора с контрагентом, о чем ответственный исполнитель/работник филиала в указанный срок информирует эксперта по договору посредством электронной почты с приложением копии письма в адрес контрагента (при наличии). В этом случае срок устранения замечаний не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.».

1.3.5. Подпункт 4.3.5 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает контроль за исполнением мероприятия на всех его стадиях, включая контроль за соблюдением сроков согласования договора/документации о закупке, устраняет (по документациям о закупке, представляемым филиалами, – организует устранение) замечания согласующих подразделений в случае если указанные замечания относятся к компетенции ответственного подразделения, а именно в отношении документов и информации, указанных в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Стандарта, а также ведет переписку с контрагентом по вопросам заключения договора (в том числе контролирует получение договора от контрагента в случае его запроса от контрагента, направляет запрос о предоставлении банковских (независимых) гарантий (если предоставление банковских (независимых) гарантий предусмотрено условиями договора/дополнительного соглашения к договору), и передает их по получению в дирекцию правового обеспечения, закупочной деятельности, договорной работы и имущественных отношений, а также урегулирует полученные в процессе согласования договора замечания в случае если они относятся к компетенции ответственного подразделения). Срок устранения замечаний ответственным исполнителем не должен превышать 2 (двух) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного в подпункте «в» подпункта 4.3.3 настоящего Стандарта, когда срок устранения замечаний может быть продлен до 15 (пятнадцати) рабочих дней.».

1.3.6. Подпункт 4.3.6 пункта 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«При повторном рассмотрении проекта документации о закупке/проекта договора не допускается выдача новых замечаний по одному и тому же проекту документации о закупке/проекту договора, ранее отсутствующих в первоначальной редакции, за исключением случаев, когда:

включению в проект документации о закупке/проект договора изменений и дополнений послужило вступление в силу изменений в законодательство Российской Федерации;

внесение изменений и дополнений в проект документации о закупке/проект договора явились основанием для выдачи новых замечаний и дополнений.».

1.3.7. Подпункт «д» подпункта 4.4.3 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«д) точность и корректность ссылок на нормативные правовые акты и/или нормативные документы, применяемых в ОПЗ (ООЗ), Техническом задании и/или Технических условиях, актуальность нормативных правовых актов и/или иных нормативных документов, на которые имеется ссылка в ОПЗ (ООЗ), Техническом задании и/или Технических условиях, соответствие условий проекта документации о закупке/проекта договора ОПЗ (ООЗ) требованиям Технических условий и/или Технического задания, а также соответствие (идентичность) редакции Технического задания и/или Технических условий согласованному в Минтрансе России и/или Росавиации проекту Технического задания и/или Технических условий, если такое согласование является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

1.3.8. Подпункт «ж» подпункта 4.4.3 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«ж) наличие и соответствие проекта банковской (независимой) гарантии (сумма обеспечения, сроки действия гарантии) условиям проекта документации о закупке/проекта договора.».

1.3.9. Подпункт 4.4.3 пункта 4.4 дополнить подпункт «з» в следующей редакции:

«з) иные существенные условия закупки/договора.».

1.3.10. Подпункт 4.4.5 пункта 4.4 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) соответствие условий проекта банковской (независимой) гарантии требованиям законодательства Российской Федерации, локальным актам Предприятия».

1.3.11. Внести в подпункт 4.4.6 пункта 4.4 следующие изменения и дополнения:

1.3.11.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:

«Заместитель генерального директора по безопасности проверяет и согласовывает приемлемость уровня рисков заключения договора, исходя из критериев производственной, экономической, кадровой и информационной безопасности, включая добросовестность потенциального поставщика:».

1.3.11.2. Дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:

«е) соответствие банка-гаранта или иной кредитной/коммерческой организации требованиям законодательства Российской Федерации, локальным актам Предприятия, положениям закупочной документации, условиям проекта договора;

ж) проверку банковских (независимых) гарантий на предмет их легитимности и достоверности выдачи банком-гарантом, иной кредитной/коммерческой организацией, а также подтверждение полномочий должностных лиц гаранта, подписавших гарантию.».

1.3.12. Подпункт 4.4.8 пункта 4.4 изложить в редакции:

«4.4.8. **Директор по экономике и финансам**:

а) проверяет наличие мероприятия и лимита финансирования по проекту договора в Программе деятельности Предприятия и Программах деятельности филиалов;

б) подготавливает справку (выписку) из соответствующего плана с указанием источника финансирования (при необходимости);

в) проверяет соответствие порядка оплаты, распределение аванса по этапам, соответствие плановых сроков оплаты по договору Плану движения денежных средств Предприятия, предоставления отчетных документов условиям договора и интересам Предприятия;

г) присваивает договору управленческие реквизиты: статью ВПО, коды КМ, УУ, КВУ и проставляет их в листе согласования к проекту договора;

д) оценивает иные экономические риски.

1.3.12. Подпункт 4.4.9 пункта 4.4 исключить.

1.3.13. Подпункт 4.4.11 пункта 4.4 считать подпунктом 4.4.10 пункта 4.4 и изложить в следующей редакции:

«4.4.10. Руководитель службы планирования закупочной деятельности и ценообразования проверяет и согласовывает:

а) соответствие проекта документации о закупке/проекта договора (контракта) Плану закупки (Плану-графику закупок), заявке на закупку при закупке до 500 000 (пятисот тысяч) рублей;

б) правильность расчета цены договора.

1.3.14. Подпункт 4.5.1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5.1. Ответственный исполнитель контролирует своевременное поступление в Предприятие банковской (независимой) гарантии, а также подписанного со стороны контрагента проекта договора.».

1.3.15. Пункт 4.5 дополнить подпунктами 4.5.5 и 4.5.6 следующего содержания:

«4.5.5. **Дирекция правового обеспечения, закупочной деятельности, договорной работы и имущественных отношений** при получении оформленной банковской (независимой) гарантии направляет ее на согласование посредством СЭД не позднее 1 (одного) рабочего дня после ее получения.

4.5.6. **Служба безопасности** осуществляет проверку выданных банковских (независимых) гарантий на предмет их легитимности и достоверности, а также полномочий подписантов.».

1.3.16. В пункт 4.6 внести следующие изменения и дополнения:

1.3.16.1. Подпункт «д» подпункта 4.6.1 изложить в следующей редакции:

«д) контроль сроков исполнения обязательств контрагентом, срока действия договора, банковской (независимой) гарантии. Инициирует процедуру досрочного прекращения, продления сроков действия договора, банковской (независимой) гарантии, контролирует сроки поступления исполнительных документов по договору, в случае не поступления исполнительных документов в срок запрашивает их у контрагента/филиала;».

1.3.16.2. Подпункт 4.6.1 дополнить подпунктом «р» следующего содержания:

«р) предоставление в договорной отдел:

- не позднее 2 (двух) дней с даты поступления запроса на разъяснения подписанного ответа на запрос разъяснений по закупке;

- не позднее следующего рабочего дня с даты подписания фиксирующих исполнение договора документов (накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), счетов-фактур и пр. исполнительных документов).».

1.3.16.3. В подпункте 4.6.2 подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) передает комплект подписанных документов (а также в редактируемом формате в случаях, предусмотренных [2.3], [2.12] и [2.13]) / после поступления в отдел оформленных и подписанных уполномоченными лицами документов посредством СЭД в службу планирования закупочной деятельности и ценообразования для организации публикации информации о закупке и заключенном договоре в ЕИС:

не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания документа копию подписанного документа об исполнении договора или этапа договора (акта выполненных работ (оказанных услуг), ТОРГ-12, счет-фактуру и пр.);

не позднее чем за 1 (один) рабочий день до окончания рабочего дня крайнего срока публикации договора / изменения договора или расторжения договора копию подписанного договора с решением о закупке у единственного поставщика и информацией об обеспечении договора (в предусмотренных закупкой и законодательством случаях) / копию подписанного дополнительного соглашения, копию подписанного соглашения о расторжении;».

1.3.16.4. Подпункт 4.6.2 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) выполняет иные функции в соответствии с локальными нормативными актами Предприятия, должностной инструкцией, указаниями начальника договорного отдела.».

1.3.17. Подпункт 4.8.3 пункта 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.8.3. Дирекция по экономике и финансам:

а) проверяет принадлежность к планам и программам;

б) проверяет на соответствие порядку расчетов, первичной документации (счетов) на соответствие условиям, предусмотренным в договоре, наличие лимита финансирования;

в) формирует заявку на расходование денежных средств в 1С: ЛОР, в которой проставляет управленческие реквизиты: Статью ВПО, коды КМ, УУ, КВУ.».

1.3.18. Подпункт 4.8.4. пункта 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.8.4. Дирекция по экономике и финансам производит финансирование в соответствии со стандартом СТО-ГК-001-021 «Порядок текущего финансирования производственно-хозяйственной деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».».

1.3.19. Подпункт 4.9.3 пункта 4.9 изложить в следующей редакции:

«4.9.3. Дирекция правового обеспечения, закупочной деятельности, договорной работы и имущественных отношений проводит от имени Предприятия претензионно-судебную работу (при исполнении договора в генеральной дирекции) и учитывает (при передаче исполнения договора в филиал Предприятия) ведение претензионно-судебной работы в порядке, установленном СТО-ГК-0101-012 «Организация и ведение претензионно-судебной работы и исполнительного производства в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».».

1.3.20. В подпункте 4.9.4 пункта 4.9 слова «предусмотренном [2.10] и [2.12]» заменить словами «предусмотренном [2.10].».

1.4. Раздел 8 «Места и сроки хранения документов» дополнить строкой следующего содержания:

Оригинал банковской (независимой) гарантии	Договорной отдел (в папке договора)	1 год с момента окончания срока действия банковской (независимой) гарантии, за исключением случая возврата по запросу контрагента поставщика (исполнителя, подрядчика)

1.5. В раздел 9 «Ответственность» внести изменения и дополнения:

1.5.1. В этап «Формирование проекта договора» внести изменения, изложив второй и третий столбцы третьей строки в следующей редакции:

Разработка проекта договора. Проверка точности и корректности ссылок на нормативные правовые акты и/или нормативные документы, применяемых в ОПЗ (ООЗ), Техническом задании и/или Технических условиях, актуальности нормативных правовых актов и/или иных нормативных документов, на которые имеется ссылка в ОПЗ (ООЗ), Техническом задании и/или Технических условий, соответствия условий проекта документации о закупке/проекта договора ОПЗ (ООЗ) требованиям Технических условий и/или Технического задания, а также соответствия (идентичность) редакции Технического задания и/или Технических условий согласованному в Минтрансе России и/или Росавиации проекту Технического задания и/или Технических условий, если такое согласование является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации	Руководитель ответственного подразделения Дирекция правового обеспечения, закупочной деятельности, договорной работы и имущественных отношений – в части разработки типовых договоров

1.5.2. В этап «Согласование проекта договора/Документации о закупке» внести изменения, изложив третий столбец одиннадцатой строки в следующей редакции: «Ответственный исполнитель в части, касающейся компетенции ответственного подразделения; Эксперт по договору в части подготовки протокола разногласий».

1.5.3. В этап «Исполнение договора» внести изменения, дополнив второй и третий столбцы восьмой строкой следующего содержания:

Подготовка проекта заявления в банк-гарант/иную кредитную/коммерческую организацию заявления об отказе от права требования по банковской (независимой) гарантии	Эксперт по договору (при условии отсутствия спора между сторонами договора)

1.5.4. Дополнить этапами «Согласование проекта банковской (независимой) гарантии» и «Проверка банковской (независимой) гарантии» следующего содержания:

Согласование проекта банковской (независимой) гарантии	Контроль за своевременным предоставлением контрагентом проекта банковской (независимой) гарантии	Ответственный исполнитель
	Проверка проекта банковской (независимой) гарантии на соответствие условиям проекта документации о закупке/проекта договора (предмет закупки, сумма обеспечения, сроки действия гарантии и т.д.)	Ответственный исполнитель – в части предмета закупки; Эксперт по договору
	Инициирование согласования в СЭД проекта банковской (независимой) гарантии, поступившей от контрагента	Эксперт по договору
	Соответствие условий проекта банковской (независимой) гарантии требованиям законодательства Российской Федерации, локальным актам Предприятия	Директор по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работе и имущественным отношениям
	Проверка соответствия банка-гаранта/иной кредитной/коммерческой организации требованиям закупочной документации, проекта договора	Заместитель генерального директора по безопасности
	Подготовка проекта уведомления контрагента о внесении изменений или отказе в принятии проекта банковской (независимой) гарантии	Эксперт по договору
	Контроль за своевременным предоставлением контрагентом надлежаще оформленной банковской (независимой) гарантии	Ответственный исполнитель Эксперт по договору – при заключении договора по результатам конкурентной закупки
	Проверка банковской (независимой) гарантии на соответствие условиям проекта документации о закупке/проекта договора (предмет закупки, сумма обеспечения,	Ответственный исполнитель

Проверка банковской (независимой) гарантии	сроки действия гарантии и т.д.)	
	Инициирование согласования в СЭД банковской (независимой) гарантии, поступившей от контрагента	Эксперт по договору
	Соответствие условий банковской (независимой) гарантии требованиям законодательства Российской Федерации, локальным актам Предприятия	Директор по правовому обеспечению, закупочной деятельности, договорной работе и имущественным отношениям
	Направление письменных запросов Гаранту (банк или иную кредитную/коммерческую организацию) о подтверждении факта выдачи гарантии, ее легитимности и достоверности, подтверждения полномочий должностного лица, подписавшего гарантию	Заместитель генерального директора по безопасности
	Подготовка проекта уведомления контрагента об отказе в принятии банковской (независимой) гарантии или внесения изменений в надлежаще оформленную гарантию	Эксперт по договору

2. Первому заместителю (заместителям) генерального директора, главному бухгалтеру, директорам/руководителям служб по направлениям деятельности, руководителям структурных подразделений непосредственного подчинения генеральному директору принять Стандарт с учетом вносимых изменений к руководству и исполнению, организовать ознакомление ответственных работников с настоящим приказом.

3. Начальнику отдела подтверждения соответствия и стандартизации службы по управлению безопасностью полетов и качеству Зворыкиной Е.А. согласно пункту 1 настоящего приказа организовать внесение изменений в раздел «Регламенты и стандарты» на корпоративном сайте Предприятия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Перепелицына А.В.

Генеральный директор А.А. Булин

Лист рассылки

приказа «О внесении изменений в стандарт организации СТО-ГК-0101-003 «Организация договорной работы в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 06, ревизия 06)»

№№	**Должностное лицо (дирекция, управление, отдел, филиал)**	**Примечание**
1.	Главный бухгалтер	
2.	Первый заместитель генерального директора	
3.	Заместители генерального директора	
4.	Руководители структурных подразделений прямого подчинения генеральному директору	

Директор по правовому обеспечению,
закупочной деятельности, договорной
работе и имущественным отношениям А.А. Щегольков